P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Cep Wili Sukandar als Ebet Bin Ceceng Sukmana**;
2.	Tempat lahir	:	Garut;
3.	Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 14 Maret 2000.
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kp. Ex-selo Rt. 006 Rw. 009 Kel/Desa. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab Garut;
7.	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/118/XI/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 14 November 2025 ;

Terdakwa Cep Wili Sukandar als Ebet Bin Ceceng Sukmana ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026

Terdakwa dalam persidangan didampingi Sdr. Yoga Suwarno, S.H, Dkk Advokat/Penasehat Hukum Ketua Posbakum AAI ON Alamat Jalan Perintis Anarto Maal No. 1 Blok D-1, Kantor Posbakum AAI ON Assosiates Advokat Indonesia Opicium Nobile, Desa Pataruman, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut, Jawa Barat tertanggal, 27 Januari 2026 Nomor. 07/Pid.Sus/2026/PN.Grt ;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 22 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEP WILI SUKANDAR alias EBET Bin CECENG SUKMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **240 (dua ratus empat puluh) hari.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam Dengan Berat 4,7660 Gram
- 4 (empat) paket Nerkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,4378 Gram

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan :
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,5071 Gram
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan :
- 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 2,1954 Gram
- 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,3311 Gram
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening Denganberat Netto 0,0351 Gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna Biru.
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 2 (dua) buah double tape warna Hijau.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 (roda dua) merk YAMAHA MIO warna Merah dengan NOPOL : Z 5187 EM, NOKA : MH328D204AK396123 dan NOSIN : 28D-1395985.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400.

(dirampas untuk negara)

- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoy/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis Tertanggal 24 Februari 2026 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoy/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoy/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CEP WILI SUKANDAR alias EBET Bin CECENG SUKMANA pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di Jalan Merdeka Nomor 141 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Aladin Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081222681301 ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya mengambil, merecah dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana sebagai imbalannya Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram ditambah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu berukuran S (Small) secara gratis, kemudian Terdakwa sepakat untuk menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diperintahkan pergi ke daerah Bratayuda Kec. Garut Kota sambil menunggu arahan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan, lalu sekira pukul 22.15 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil dan setelahnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah yang beralamat di Kampung Ex Selo RT. 006 / RW. 009 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut untuk mengambil timbangan, gunting, plastik klip bening, lakban dan double tape, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa melanjutkan pergi menuju rumah yang beralamat di Perumahan BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, untuk menimbang dan mengemas dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu menjadi 15 (empat belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 07.06 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu didaerah Karangpawitan Kab. Garut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) gram disekitaran daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut untuk diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) didaerah Sanding Kab. Garut. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut di sekitar Kec. Banyuresmi Kab. Garut, lalu sekira pukul 12.00 WIB sabu sudah Terdakwa ambil dan pada saat akan diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisiaan dari Sat Resnarkoba Polres Garut.

- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa CEP WILI SUKANDAR alias EBET Bin CECENG SUKMANA pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di Jalan Merdeka Nomor 141 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Aladin Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081222681301 ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya mengambil, merecah dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana sebagai imbalannya Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram ditambah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu berukuran S (Small) secara gratis, kemudian Terdakwa sepakat untuk menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diperintahkan pergi ke daerah Bratayuda Kec. Garut Kota sambil menunggu arahan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan, lalu sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22.15 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil dan setelahnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah yang beralamat di Kampung Ex Selo RT. 006 / RW. 009 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut untuk mengambil timbangan, gunting, plastik klip bening, lakban dan double tape, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa melanjutkan pergi menuju rumah yang beralamat di Perumahan BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, untuk menimbang dan mengemas dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu menjadi 15 (empat belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 07.06 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu didaerah Karangpawitan Kab. Garut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram disekitaran daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut untuk diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) didaerah Sanding Kab. Garut. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut di sekitar Kec. Banyuresmi Kab. Garut, lalu sekira pukul 12.00 WIB sabu sudah Terdakwa ambil dan pada saat akan diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisiaan dari Sat Resnarkoba Polres Garut.
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 610 Ayat (2) huruf a KUHP Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa CEP WILI SUKANDAR alias EBET Bin CECENG SUKMANA pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2025 yang bertempat di Jalan Merdeka Nomor 141 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** yang mana perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal dari TIM Resnarkoba Polres Garut yang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi narkotika oleh seseorang yang tidak dikenal di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut. Melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 yang mana sekira pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan Merdeka Nomor 141 Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut melihat Terdakwa CEP WILI SUKANDAR dengan gerak gerik yang mencurigakan beserta ciri-ciri orang yang sama dengan apa yang di informasikan oleh masyarakat, sehingga Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba langsung mendatangi dan menginterograsi Terdakwa tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Nerkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, nopol : Z-5187-EM dan bukti percakapan tranSaksi jual beli narkotika di Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa kemudian Saksi JEFRY RINALDY beserta TIM Resnarkoba Polres Garut melakukan pengembangan perkara yaitu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karangpawitan Kab. Garut, dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika serta tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (2) huruf a KUHP Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi JEFRY RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa CEP WILI SUKANDAR diamankan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, Nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan poto tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa letakan disekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna hijau.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa berupa sisa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Karawang;
- Bahwa sabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 22.15 WIB, ditempat yang sudah Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI letakan di daerah Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ambil di daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak 5,14 (lima koma empat belas) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu).

Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa CEP WILI SUKANDAR diamankan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, Nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

- Bahwa dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan poto tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa letakan disekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna hijau.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa berupa sisa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Karawang;
- Bahwa sabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 22.15 WIB, ditempat yang sudah Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI letakan di daerah Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ambil di daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak 5,14 (lima koma empat belas) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu).

Saksi KARSA Bin (Alm) RUSMAN, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 14.55 WIB, pada waktu itu Saksi sedang berada di sekitaran rumahnya yang berlamat di Perum BCI-Blok.3 RT. 002 RW. 012 Desa Labakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Saksi didatangi dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Garut yang menjelaskan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu oleh Terdakwa CEP WILI SUKANDAR, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pihak Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di kamar rumah yang dihuni oleh Terdakwa**.**

Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI Alias UPI bin HERI SOBARI, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan milik Saksi,
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Type A04e warna biru dengan nomor whatsapp 081222681301 yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2025 ada warga binaan di LP Kelas II A Karawang yang sedang sakit dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Type A04e warna biru dengan nomor whatsapp 081222681301 tersebut kepada Saksi, karena Saksi membutuhkan sebagai alat komunikasi Saksi akhirnya Saksi membeli 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Type A04e warna biru dengan nomor whatsapp 081222681301 tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun perlu Saksi jelaskan bahwa warga binaan yang sedang sakit tersebut sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa tersebut, Saksi dapatkan dari Sdr. INDRA ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** yang sepengetahuan Saksi sedang menjalani masa hukuman di Lapas Gintung Kab. Cirebon.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk yang 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas dan yang 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah dibayar lunas.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira Jam 21.00 WIB, pada saat Saksi sedang di lapas kelas II A Karawang Kab. Karawang Saksi menghubungi sdr. INDRA melalui aplikasi whatsapp milik Saksi dengan nomor 081222681301 ke aplikasi whatsapp milik sdr. INDRA dengan nomor 082124119934 dengan maksud Saksi meminta pekerjaan atau meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sdr. INDRA menjawab ada narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi dan sdr. INDRA bersepakat Saksi transfer sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA;

- Bahwa sdr. INDRA mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Ciledug Kab. Garut,
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp milik Saksi dengan nomor 081222681301 ke aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 dengan maksud untuk menyuruh mengambil sabu didaerah Ciledug Kab. Garut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 00.00 WIB Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan merecah atau mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full), lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut di recah menjadi beberapa paket pada hari Jumat tanggal 14 November sekira pukul 02.00 WIB Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping 4 (empat) paket berukuran F (Full) di sekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket berukuran S (Small), 5 (lima) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut serta 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. sedangkan sisanya 4 (empat) paket berukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) masih berada pada kekuasaan Terdakwa belum sempat Terdakwa CEP WILI SUKANDAR simpan atau mapping.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yaitu pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang di lapas kelas II A Karawang Kab. Karawang Saksi menghubungi sdr. IBE melalui aplikasi whatsapp milik Saksi dengan nomor 081222681301 ke aplikasi whatsapp milik sdr. INDRA dengan nomor 082124119934 dengan maksud Saksi meminta pekerjaan kembali atau meminta barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu sdr. INDRA menjawab ada narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah Saksi dan sdr. IBE bersepakat Saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui mbanking Bank Aladin a.n GINA ke Bank BNI a.n PRANIADI LESMANA, lalu tidak lama kemudian sdr.INDRA mengirimkan peta lokasi atau maps narkotika jenis sabu tersebut disimpan di daerah Banyuresmi Kab. Garut, Kemudian sekira pukul 10.44 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp milik Saksi dengan nomor 081222681301 ke aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 dengan maksud untuk menyuruh mengambil kembali narkotika jenis sabu didaerah Banyuresmi Kab. Garut lalu Terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi bahwa narkotika jenis sabu sudah diambil dan berada pada kekuasaan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 10.54 WIB Saksi kembali menyuruh Terdakwa bahwa nanti setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berukuran 5 (lima) gram pergi menuju daerah Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut untuk diserahkan kepada sdr. YUDA dan Saksi juga memberikan nomor Handphone sdr. YUDA kepada Terdakwa untuk berkomunikasi, namun sebelum Terdakwa menyimpan atau maping narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut.
- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu untuk ukuran S (Small) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk ukuran M (Medium) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L (Large) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ukuran F (Full) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan bilamana narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, Nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan poto tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa letakan disekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna hijau.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa berupa sisa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Karawang;
- Bahwa sabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 22.15 WIB, ditempat yang sudah Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI letakan di daerah Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ambil di daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak 5,14 (lima koma empat belas) gram.
- Bahwa barang bukti 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, nopol : Z-5187-EM merupakan milik Terdakwa akan tetapi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Karangwang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didaerah Aladin Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081222681301 ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa mengambil, merecah dan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram ditambah bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berukuran S (Small) secara gratis, dan Terdakwa disuruh untuk menuju kedaerah Bratayuda Kec. Garut Kota Kab. Garut sambil menunggu arahan, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkna maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, lalu sekira pukul 22.15 WIB narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan berada pada kekuasaan Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa pergi menuju rumah yang beralamat di Kp. Ex Selo RT. 006 / RW. 009 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan maksud untuk mengambil timbangan, gunting, plastik klip bening, lakban dan double tape, setelah Terdakwa mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan sampai sekira pukul 00.00 WIB, Selanjutnya Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan mengemas dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu sebanyak 15 (empat belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 07.06 WIB pada saat Terdakwa sedang menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan dan direcah didaerah Kec, Karangpawitan Kab. Garut, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa packing sudah disimpan atau belum, kemudian Terdakwa menjawab sedang disimpan, pukul 10.44 WIB pada saat Terdakwa selesai menyimpan atau mapping beberapa paket narkotika jenis sabu Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menelfon Terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram disekitaran daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut yang nantinya untuk dikasihkan kepada sdr. YUDA kembali didaerah Sanding Kab. Garut, dan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dengan cara di mapping disekitar Kec. Banyuresmi Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut, pukul 12.00 WIB narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan berada pada kekuasaan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 November sekira pukul 14.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping 4 (empat) paket berukuran F (Full) di sekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sekira pukul 18.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket berukuran S (Small), 5 (lima) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut serta 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. sedangkan sisanya 4 (empat) paket berukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) masih berada pada kekuasaan Terdakwa atau belum sempat Terdakwa simpan atau mapping Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, dan pada saat Terdakwa diamankan dan diperiksa handhpone milik Terdakwa ditemukan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya dan ditemukan 3 (tiga) paket berukuran S (Small) yang belum terjual.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atau imbalan dari Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI, hanyalah Terdakwa baru diberikan upah atau imbalan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam Dengan Berat 4,7660 Gram

- 4 (empat) paket Nerkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,4378 Gram
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,5071 Gram
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan :
- 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 2,1954 Gram
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 (roda dua) merk YAMAHA MIO warna Merah dengan NOPOL : Z 5187 EM, NOKA : MH328D204AK396123 dan NOSIN : 28D-1395985.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400.
- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,3311 Gram
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening Denganberat Netto 0,0351 Gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna Biru.
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 2 (dua) buah double tape warna Hijau.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,7 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan ***Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina***.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, Nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

- Bahwa benar, dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa benar, dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan poto tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa letakan disekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna hijau.
- Bahwa benar, dilakukan penimbangan barang bukti tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa berupa sisa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram.
- Bahwa benar, sabu tersebut adalah milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Karawang;
- Bahwa benar, sabu tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 22.15 WIB, ditempat yang sudah Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI letakan di daerah Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ambil di daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak 5,14 (lima koma empat belas) gram.

- Bahwabenar, barang bukti 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, nopol : Z-5187-EM merupakan milik Terdakwa akan tetapi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Karangwang.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didaerah Aladin Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081222681301 ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa mengambil, merecah dan menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram ditambah bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu berukuran S (Small) secara gratis, dan Terdakwa disuruh untuk menuju kedaerah Bratayuda Kec. Garut Kota Kab. Garut sambil menunggu arahan, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkna maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan, lalu sekira pukul 22.15 WIB narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan berada pada kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa pergi menuju rumah yang beralamat di Kp. Ex Selo RT. 006 / RW. 009 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan maksud untuk mengambil timbangan, gunting, plastik klip bening, lakban dan double tape, setelah Terdakwa mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan sampai sekira pukul 00.00 WIB, Selanjutnya Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan mengemas dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu sebanyak 15 (empat belas) paket berukuran S

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full).

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira pukul 07.06 WIB pada saat Terdakwa sedang menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan dan direcah didaerah Kec, Karangpawitan Kab. Garut, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dengan maksud menanyakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa packing sudah disimpan atau belum, kemudian Terdakwa menjawab sedang disimpan, pukul 10.44 WIB pada saat Terdakwa selesai menyimpan atau mapping beberapa paket narkotika jenis sabu Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menelfon Terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram disekitaran daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut yang nantinya untuk dikasihkan kepada sdr. YUDA kembali didaerah Sanding Kab. Garut, dan Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dengan cara di mapping disekitar Kec. Banyuresmi Kab. Garut, pukul 12.00 WIB narkotika jenis sabu sudah Terdakwa ambil dan berada pada kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 14 November sekira pukul 14.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping 4 (empat) paket berukuran F (Full) di sekitaran Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, sekira pukul 18.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI kembali menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket berukuran S (Small), 5 (lima) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Karangpawitan Kab. Garut serta 1 (satu) paket berukuran L (Large) disekitaran Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. sedangkan sisanya 4 (empat) paket berukuran S (Small), 10 (sepuluh) paket berukuran M (Medium) dan 1 (satu) paket berukuran L (Large) masih berada pada kekuasaan Terdakwa atau belum sempat Terdakwa simpan atau mapping Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, dan pada saat Terdakwa diamankan dan diperiksa handhpone milik Terdakwa ditemukan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simpan sebelumnya dan ditemukan 3 (tiga) paket berukuran S (Small) yang belum terjual.

- Bahwa benar, rencananya Terdakwa akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* atau Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relefan dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* terkandung unsur-unsur tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

3. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus *in casu* menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan tersendiri sebagai unsur tindak pidana melainkan akan dipertimbangkan sebagai sub unsur atau melingkupi materi perbuatan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur tindakan pidana (*bestandellen van het delicht*) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Cep Wili Sukandar als Ebet Bin Ceceng Sukmana, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Cep Wili Sukandar als Ebet Bin Ceceng Sukmana yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan/Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* yakni unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan didefinisikan sebagai adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sekira Jam 12.10 WIB, bertempat di Jl. Merdeka No. 141 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Aladin Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Kemudian Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081222681301 ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +447481579783 menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantunya mengambil, merecah dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana sebagai imbalannya Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram ditambah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu berukuran S (Small) secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung diperintahkan pergi ke daerah Bratayuda Kec. Garut Kota sambil menunggu arahan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut disimpan, lalu sekira pukul 22.15 WIB sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ambil dan setelahnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah yang beralamat di Kampung Ex Selo RT. 006 / RW. 009 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut untuk mengambil timbangan, gunting, plastik klip bening, lakban dan double tape, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa melanjutkan pergi menuju rumah yang beralamat di Perumahan BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, untuk menimbang dan mengemas dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu menjadi 15 (empat belas) paket berukuran S (Small), 15 (lima belas) paket berukuran M (Medium), 3 (tiga) paket berukuran L (Large) dan 4 (empat) paket berukuran F (Full).

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 pukul 07.06 WIB, pada saat Terdakwa sedang menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu didaerah Karangpawitan Kab. Garut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram disekitaran daerah Kec. Banyuresmi Kab. Garut untuk diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) didaerah Sanding Kab. Garut. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI mengirimkan peta lokasi sabu tersebut di sekitar Kec. Banyuresmi Kab. Garut, lalu sekira pukul 12.00 WIB sabu sudah Terdakwa ambil dan pada saat akan diserahkan kepada sdr. YUDA (DPO) Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisiaan dari Sat Resnarkoba Polres Garut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400, 1 unit kendaraan roda merk Yahama Mio, warna merah, Nopol : Z-5187-EM dan Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

Menimbang, bahwa dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perum BCI Blok 3 RT.002 RW.012 Kel. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi KARSA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong kain warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) buah double tape warna Hijau, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dari membantu menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi MOCH LUTFI FAUZI SOBARI dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025, CECE CAHYANA bersama-sama dengan MIFTAH MUNAWAR dan JEFRY RINALDI telah melakukan penimbangan barang berupa 20 (dua puluh) paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu *dengan berat kotor 10,7 gram*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 7154/NNF/2025/ tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian Gultom, S.I.K., M.Si. selaku Kabidnarkobafor dapat disimpulkan *Barang Bukti Nomor: 8133/2025/NF s/d 8138/2025/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 8,2145 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotikan jenis Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya melebihi 5 (lima) gram";ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur pemufakatan jahat dalam rumusan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta sub unsur Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram" dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa: “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,O0 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp50.000.00.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam Dengan Berat 4,7660 Gram

- 4 (empat) paket Nerkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,4378 Gram
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,5071 Gram
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan :
- 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 2,1954 Gram
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,3311 Gram
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening Denganberat Netto 0,0351 Gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna Biru.
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 2 (dua) buah double tape warna Hijau.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 (roda dua) merk YAMAHA MIO warna Merah dengan NOPOL : Z 5187 EM, NOKA : MH328D204AK396123 dan NOSIN : 28D-1395985.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400.
- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberatasan peradaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cep Wili Sukandar als Ebet Bin Ceceng Sukmana** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 **(Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **240 (dua ratus empat puluh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dan dibalut lakban warna Hitam dan di balut kembali kantong keresek warna Hitam Dengan Berat 4,7660 Gram
- 4 (empat) paket Nerkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,4378 Gram

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban warna Coklat dan di balut double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,5071 Gram
- 1 (satu) buah tas selendang kecil warna Cream yang berisikan :
- 1 buah Box tempat kacamata yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, di balut lakban warna Coklat dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 2,1954 Gram
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue, dibalut lakban bening dan ditempel double tape warna Hijau Dengan Berat Netto 0,3311 Gram
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening Denganberat Netto 0,0351 Gram
- 1 (satu) buah kantong kain warna Biru.
- 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 2 (dua) buah double tape warna Hijau.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) buah gunting warna Hitam.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 (roda dua) merk YAMAHA MIO warna Merah dengan NOPOL : Z 5187 EM, NOKA : MH328D204AK396123 dan NOSIN : 28D-1395985.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna Hitam type C11 dengan Nomor IMEI (slot 1) : 866776054405418, IMEI (slot 2) : 866776054405400.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara

- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri Febriana Rizki, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H.,M.H.
Mukhlisin, S.H.	

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)